



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2024
מס' בקשה: 9/16/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעת:

השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד חן בכר ו/או רומן גורלניק

-נגד-

הנתבעת והמודיעה לצד ג':

ניהול היצירה 13 יקנעם בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד רוה רון

-נגד-

צדדים שלישיים:
(בתיק 9/18/25)

1. באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד שמואל שיר
פלי"ם 2 חיפה

2. אקוויז – טכנולוגיות מים חכמות בע"מ

המנופים 8 הרצליה

החלטה

לפניי בקשה לסילוק על הסף בשל העדר סמכות עניינית; במרכזה הטענה כי התובעת אינה "מתחזקת" כמשמעו בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין).

1. עניינה של התביעה במבנה מסחרי הנמצא ברחוב היצירה 13 ביוקנעם הידוע כגוש 12330 חלקה 7. הבניין אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים, אך בהתאם לסעיף 142 לחוק המקרקעין ולפי העובדות המונחות לפניי, הוא ראוי להירשם ככזה (להלן – הבית המשותף).

2. על הבית חל פרק ו' 1 לחוק המקרקעין, שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים". פרק זה הוסף לחוק המקרקעין בשנת 1977 במסגרת תיקון מס' 5 לחוק המקרקעין, לצורך הסדרת היחסים בין בעלי דירות בבתים שאינם רשומים כבתים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2024
מס' בקשה: 9/16/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משותפים, לרבות השתתפותם בהוצאות האחזקה של הרכוש המשותף. במסגרת התיקון הוחלו על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים סעיפים מחוק המקרקעין שעניינם בניהולו של הבית (ראו סעיף 77 לחוק המקרקעין).

3. התובעת סיפקה שירותי ניהול ואחזקה לבית המשותף עד ליום 15.04.24 מכוח הסכם מיום 29.03.18 שנחתם בינה לבין הנתבעת (להלן – **הסכם הניהול או ההסכם**).

4. בכתב התביעה נטען כי הנתבעת היא חברה שמנהלת את הבית המשותף, ומי שלפי הנטען הזמינה את שירותי הניהול והתחזוקה מהתובעת. התובעת מבקשת לחייב את הנתבעת בסך של 148,544 ₪, בגין חוב של שתי מחזיקות בבית המשותף; בין היתר מכוח התחייבותה של הנתבעת בהסכם הניהול לשלם את ההפרש בין התקבולים שתגבה התובעת לבין הוצאותיה (סעיפים 2.2 ו- 4.4 להסכם) וכן מכוח התחייבותה לאכוף את ביצוע התשלומים על המחזיקים השונים (סעיפים 4.2 ו- 22.2 להסכם).

5. בכתב ההגנה ובתגובתה טענה הנתבעת בין היתר שמדובר בסכסוך מסחרי-חוזי מובהק, שאינו מצוי בגדרי סמכותה העניינית של ערכאה זו; התובעת לא מונתה מעולם כ"מתחזק" והיא גם לא טענה כך בכתב תביעתה. הנתבעת הוקמה על ידי שותפים שהתקשרו בהסכם לרכישת הזכויות במקרקעין כדי לנהל עבורם את הנכס. מעבר לכך טענה הנתבעת, שהיא אינה בעלת זכויות במקרקעין. הנתבעת הגישה הודעת צד ג' נגד שתי המחזיקות שלפי טענת התובעת לא שילמו את חובן (הליך 9/18/25).

לאחר בחינת טענות הצדדים בכתבי טענותיהם לרבות בבקשה ובתגובה, מצאתי שהתביעה אינה באה בגדרי סמכותי העניינית ולכן אני מנועה מלדון בה.

דיון והכרעה

6. סעיף 65 לחוק המקרקעין קובע שלכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף, ושעל הנציגות לפעול לפי התקנון. כחלק מתפקידה כמנהלת ענייני הרכוש המשותף, מוסמכת נציגות הבית המשותף לגבות את תשלומי ועד הבית מבעלי הדירות, ולשם כך אף לנקוט הליכים משפטיים נגד בעל דירה שלא משלם את חלקו.

7. כחריג לכלל הקבוע בסעיף 65 לחוק המקרקעין, המפקיד בידי נציגות הבית המשותף את ניהול ענייני הרכוש המשותף; קיימת בחוק אפשרות למנות מתחזק, בכמה דרכים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/163/2024
מס' בקשה: 9/16/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בחוק נקבעו שלוש דרכים למינוי מתחזק

8. מינוי מתחזק יכול להיעשות באחת משלוש דרכים אלו, שנקבעו בחוק:

- א. **הוראה בתקנון** (סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין);
 - ב. **החלטה של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם** (סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין);
 - ג. **הוראה בחוזה ניהול פרטניים שנחתמו כחלק מהסכמי מכר דירות** (סעיף 6 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973).
- [ראו: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (נבו 17.3.2016)].

9. סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין מורה כך:

- (1) **בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק);**
- (2) **החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.**

10. סעיף 6 לחוק המכר (דירות), שכותרתו "קביעת מתחזק", קובע כך:

- (א) **בסעיף זה –**
"חוזה מכר" – לרבות המפרט וחווה נספח לענין מתחזק;
"מתחזק" – כמשמעותו בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.
- (ב) **לא יקבע מוכר בחוזה המכר או בתקנון, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מתחזק, אלא אם כן נכללו בחוזה המכר פרטים הנוגעים למתחזק, לרבות זהותו ותנאי ההתקשרות עמו.**
...

11. סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין והן סעיף 6 לחוק המכר (דירות) הוספו לחוק במסגרת חוק המקרקעין (תיקון מס' 24), התשס"ב-2002, כמוצע בדברי ההסבר להצעת חוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2024
מס' בקשה: 9/16/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין (תיקון מס' 23) (אחזקת בתים משותפים), התשס"ב-2001 ה"ח תשס"ב,
115-116 (להלן – דברי ההסבר).

12. בדברי ההסבר מופיע כך ביחס לסעיף 71(ב) לחוק:

התיקון המוצע מסדיר כיצד בעלי דירות רשאים לקבל החלטות לעניין התקשרות עם מתחזק, או החלפתו. מוצע כי החלטה לעניין עצם ביצוע ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף על ידי מתחזק תתקבל ברוב הדרוש לשינוי תקנון גם כאשר מדובר בהחלטה של האסיפה הכללית. עם זאת, החלטות לגבי זהות המתחזק עמו יתקשרו בעלי הדירות והחלטות לעניין החלפתו יתקבלו בהחלטה של בעלי יותר ממחצית הרכוש המשותף. מטרת הסעיף למנוע מצבים בהם רוב מזדמן באסיפה הכללית, שהוא יכול להיות חלק קטן יחסית מבעלי הדירות, יקבל החלטות לעניין זהות המתחזק, ומאידך, למנוע ככל שאפשר מצבים בהם בעלי הדירות של רוב הרכוש המשותף לא יצליחו למנות או להחליף מתחזק בשל הרוב הגדול שנקבע בתקנון לכך. בשל טיב עבודתו של מתחזק באחזקה וניהול הרכוש המשותף, נקבע זיקה בין הרוב הדרוש לקבלת החלטות לגביו וחלקם של בעלי הדירות ברכוש המשותף.

13. מדברי ההסבר עולה כי סטייה מהקבוע בחוק, והעברת תפקיד הניהול לידי גורם חיצוני זר, שאינו הנציגות ראוי שתיעשה ברוב מיוחס של בעלי הדירות (ראו סעיף 31 להלן).

14. העברת סמכויות הנציגות לידי מתחזק כבר בשלב מכירת הדירה, מטילה חובת גילוי על המוכר. ביחס לסעיף 6א לחוק המכר (דירות), נאמר כך בדברי ההסבר:

מוצע לקבוע בחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 חובת גילוי שתחול על קבלן המוכר דירות בבית משותף והמתכוון לקבוע, בתקנון או בדרך אחרת, חובת התקשרות של בעלי הדירות עם מתחזק.

הדרך לבחינת סמכותו של המפקח בתביעה שבה נטען כי אחד הצדדים לה הוא מתחזק

15. סעיף 72 לחוק המקרקעין, הוא הסעיף שמגדיר את סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2024
מס' בקשה: 9/16/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

16. סעיף 73 לחוק המקרקעין מורה כי הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח על רישום מקרקעין הם בעל דירה, או צד אחר לסכסוך על פי סעיף 72, וכן נציגות הבית המשותף. לפי סעיף 72(ג) "מתחזק" רשאי להיות "צד לסכסוך" בפני המפקח.

17. פסק הדין המוביל בסוגיית הקף סמכותו של המפקח לדון בסכסוכים עם מתחזק כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין ניתן ברע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ** (נבו 17.3.2016) (להלן – **לב כרמיאל**).

18. בפסק הדין לב כרמיאל התייחס בית המשפט לשלוש הדרכים הקבועות בחוק, לביסוס התקשרות עם "מתחזק" בבית משותף, כפי שפורט לעיל (הוראה בתקנון; החלטה של בעלי הדירות; הסכמי ניהול פרטניים במסגרת חוזי מכר דירה).

19. בפסק הדין קבע בית המשפט מבחן דו שלבי להכרעה במקרה שבו מובא סכסוך להכרעתו, ועולה טענה שצד לסכסוך הוא מתחזק. בשלב הראשון, על המפקח לבחון האם הצדדים להליך הם אלה שהמפקח מוסמך לדון בעניינם (מבחן זהות הצדדים); בשלב השני, על המפקח לבחון את מהותו של הסכסוך; האם מדובר בעילת תביעה המנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין (מבחן מהות הסכסוך).

20. נפנה ליישום מבחנים אלו על ענייננו.

מבחן זהות הצדדים

21. ביחס לזהות הצדדים נקבע בפסק הדין לב כרמיאל כך:

"כאמור, סעיפים 72(א) ו-72(ג) לחוק קובעים את זהות הצדדים שהמפקח מוסמך להכריע בעניינם. בכלל זה נקבע בהם כי המפקח מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעל דירה (וכן ההרחבות שנקבעו לעניין זה בסעיף 72(ג)) לבין מתחזק. לפיכך, במקרים אלו שומה על המפקח להקדים ולבחון האם הצדדים עונים להגדרה של "בעל דירה" או "מתחזק". התשובה לשאלה האם מדובר בבעל דירה היא פשוטה יחסית. לעתים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2024
מס' בקשה: 9/16/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התשובה לשאלה האם מדובר במתחזק מורכבת מעט יותר. מכל מקום, כאשר נטען כי אחד הצדדים לסכסוך הוא מתחזק, על המפקח לבחון – כתנאי מקדמי להכרעה בסכסוך – האם אכן מדובר במתחזק כהגדרתו בסעיף 71 לחוק".

מעמדה של התובעת אינו של "מתחזק"

22. ייאמר כבר עתה - מהחומר שלפניי הגעתי למסקנה שמינויה של התובעת לצורך מתן שירותי ניהול ואחזקה לבית המשותף, לא נעשה באחת מן הדרכים הקבועות בחוק, ולכן אין לראות בה "מתחזק" כמשמעו בחוק המקרקעין.

23. על הבית המשותף חל התקנון המצוי, כקבוע בסעיף 77ג לחוק המקרקעין, וזה כידוע אינו מסדיר את הסוגייה של מינוי מתחזק. גם האפשרות החוקית למינוי מתחזק במסגרת חוק המכר (דירות), אינה רלבנטית במקרה דנן.

24. התובעת מבססת תביעתה על הסכם ניהול שנחתם בינה לבין הנתבעת. בכתב התביעה ובהסכם הניהול מוגדרת התובעת "חברת ניהול"; לראשונה בתגובתה בבקשה דנן, טענה התובעת להיותה "מתחזק".

25. לגישת התובעת, עצם התקשרותה עם הנתבעת בהסכם ניהול, מספיקה כדי להכניסה בשערי הסמכות העניינית של ערכאה זו. לביסוס הטענה, מפנה התובעת לפסקה מתוך פסק הדין לב כרמיאל, בדבר סמכותו של המפקח "לדון בסכסוכים שעניינם חובת השתתפות בהוצאות הנובעות מהתקשרות עם מתחזק גם כאשר הכלל בדבר התקשרות עם מתחזק נקבע מכוח הסכמי ניהול". במובאה זו אין למצוא את שמבקשת התובעת להוכיח; מדובר בציטוט חלקי מפסק הדין, ומנותק מהקשרו.

26. פסק הדין לב כרמיאל אכן מתייחס לאפשרות למנות מתחזק ב"הסכמי ניהול" (לשון רבים). ואולם, בפסק הדין צוין במפורש כי מדובר בהסכמי ניהול פרטניים מכוח סעיף 6א לחוק המכר (דירות) "שעליהם חתמו בעלי היחידות השונות... עם רכישתן" (ראו פסקות 3 ו-19 לפסק הדין לב כרמיאל) – כפי שצינתי, אפשרות זו אינה רלבנטית במקרה דנן.

27. מטענת התובעת יוצא לכאורה שכול חברה לניהול בתים משותפים, שמתקשרת בהסכם לצורך מתן שירותי ניהול ותחזוקה - יש לראות בה אוטומטית "מתחזק". טענה זו מוטעית ומעקרת מתוכן את סעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין המגדיר מיהו "מתחזק".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2024
מס' בקשה: 9/16/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. מההסכם בין הצדדים עולה כי הנתבעת הוקמה על ידי קבוצה של רוכשים, שהתאגדו בהסכם שיתוף לרכישת הזכויות במקרקעין, ולשם ניהולם ("מקרקעין" - הקרקע שעליה בנוי הבית המשותף לרבות הבית המשותף שבנוי עליה). לצורך תפקידה זה, שכרה הנתבעת את שירותיה של התובעת. ודוק; התובעת נתנה את שירותיה לבית המשותף מכוח הסכם הניהול שכרתה עם הנתבעת, ולא מכוח הסכם בינה לבין כול אחד מבעלי הזכויות בבית המשותף.

29. טענת התובעת כי הנתבעת חתמה על ההסכם "בשם" בעלי הזכויות וכנציגתם; אינה יכולה לבוא במקום הדרישה הקבועה בחוק - הסכמה פרטנית של בעלי הזכויות ברוב הנקוב בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין.

30. יש לדחות לאלתר את טענת התובעת כי התנאי הקבוע בחוק לגבי אופן מינויו של מתחזק, הוא תנאי "פורמלי" גרידא. מדובר בדרישה **מהותית ויסודית**. פסק הדין שעליו תומכת התובעת יתדותיה, אינו מחייב ערכאה זו, בהתאם לסעיף 20(א) לחוק-יסוד: השפיטה.

31. לא בכדי קבע המחוקק כי לצורך מינוי "מתחזק" נדרש רוב מיוחס, ואף הוטלה חובת גילוי על מוכר דירה בחוק המכר (דירות); "משוכות" אלו נועדו להגן על זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות, ביחס להחלטה להכניס "שחקן זר" לתוך הבית המשותף. על השלכותיה של החלטה זו אפנה לדברים שנאמרו בפסק דין (המפקח על המקרקעין באר שבע) 58/11 א.ד.מ.ש **אחזקות וניהול בע"מ** 'שמרדן חברה לבנין והשקעות בע"מ' (11.11.2013) (לא פורסם):

"כפי שעולה מהוראות החוק ומדברי ההסבר לו, בחירת מתחזק לבית המשותף אינה עניין של מה בכך, ונקבעו כללים מיוחדים לבחירתו. הטעם לכך ברור – קביעת מתחזק לבית משותף, מביאה לכך שגוף שהינו גורם זר לבית המשותף, ינהל אותו וייקבע את סדרי. למעשה, לגורם שנבחר כמתחזק, מוענקות סמכויות בסיסיות המשיקות לא מעט לסמכויותיה של הנציגות, ובכך הופך המתחזק לחלק מאושות הבית המשותף. בתוך כך, המתחזק רשאי לנקוט בהליכים משפטיים כנגד בעלי הדירות מכח תפקידו בבית המשותף, וזאת ללא קשר לעילות חוזיות כאלה ואחרות שיש לו כנגד בעל הדירה, ואף אם אין בינו לבין בעל הדירה חוזה כלשהו..."

בהינתן זאת, מובן כי בחירתו של גוף כ"מתחזק" שונה לחלוטין מבחירת חברת אחזקה או חברת ניהול, חברת אחזקה נשכרת על ידי הנציגות ליתן שירותים כאלה ואחרים בבית המשותף, אך אין היא חלק מגורמי הבית המשותף. מנגד, חברה שהוגדרה כ"מתחזק" הופכת לחלק אינטגרלי מהבית המשותף...מעמד מיוחד זה שניתן ל"מתחזק", מצדיק את קביעת ההסדרים המיוחדים שנקבעו למינויו..."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2024
מס' בקשה: 9/16/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. בתגובתה הפנתה התובעת לסעיפים בהסכם הניהול, שבהם מופיע כי היא "חברת הניהול" של הבית המשותף, ואולם עניין זה אינו חלק מהמחלוקת דנן; מסקנתי כי התובעת אינה "מתחזק", לא מפקיעה כשלעצמה את תוקף ההסכם בינה לבין הנתבעת, וכל משמעותה היא ביחס לאי התאמת התביעה להתברר בערכאה זו, משאינה "מתחזק".

33. הואיל ושאלת הסמכות העניינית בקשר ל"מתחזק" עולה תכופות לדיון בערכאה זו (ואף בערכאות אחרות), מצאתי להרחיב מעבר לנדרש, ולהוסיף כי התקשרות של נציגות עם חברת ניהול, שלא באחת משלוש הדרכים הקבועות בחוק (תקנון, הסכמת בעלי הדירות; הסכמי ניהול פרטניים מכוח חוק המכר דירות), היא התקשרות ככל התקשרות חוזית של הנציגות עם ספקים וקבלני שירותים כגון: חברת ניקיון, חברת מעליות וכו'; מכוח הסמכתה של הנציגות בסעיף 69 לחוק המקרקעין לשמש "מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

34. אביא דוגמה להמחשת הדברים: נציגות אשר מחליטה להתקשר עם חברת ניהול "פלונית בע"מ" – התקשרות זו כשלעצמה אינה מקנה לפלונית בע"מ מעמד של "מתחזק"; סכסוך מכוח אותו הסכם לא רק שאינו בסמכות ייחודית של המפקח אלא שהוא אינו בסמכותו כלל. לצד זאת, אם ההתקשרות של הנציגות עם אותה "פלונית בע"מ" נובעת מהחלטה שהתקבלה על ידי בעלי הדירות ברוב הקבוע בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין (או מדרך אחרת שקבועה בחוק), אזי יש לראות ב"פלונית בע"מ" "מתחזק" – סכסוך מכוח הסכם זה, מצוי בסמכותו הייחודית של המפקח (בתנאי שעניינו באחת מהעילות הקבועות בסעיף 72 לחוק המקרקעין – ראו הפרק שלהלן שעניינו "מהות הסכסוך").

35. לסיכום חלק זה, אני קובעת כי התובעת אינה "מתחזק" כמשמעו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2024
מס' בקשה: 9/16/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעת אינה בעלת דירה

36. די בקביעתי שהתובעת אינה "מתחזק" כדי לסלק את התביעה על הסף. עם זאת אוסיף ואקבע את אשר עולה ברורות מהחומר שלפניי: הנתבעת אינה "בעל דירה" כמשמעו בסעיף 77א לחוק המקרקעין. מטענת התובעת בסעיף 19 לתגובתה, אפשר לקבוע לכול היותר שאחת מבעלי המניות בנתבעת (יונתן הולצר בע"מ) היא בעלת דירה, אך לא הנתבעת.

37. לסיכום חלק זה אני קובעת כי הנתבעת אינה "בעל דירה" כמשמעו בסעיף 77א לחוק המקרקעין.

מבחן מהות הסכסוך

38. בנסיבות שבהן התנאי בדבר זהות הצדדים אינו מתקיים - מתייטר הצורך לעבור לשלב השני שעניינו "מהות הסכסוך". למרות זאת ולהשלמת התמונה, יוספו הדברים שלהלן.

39. ביחס למהות הסכסוך נקבע בפסק הדין לב כרמיאל כך:

המפקח מוסמך לדון בסכסוכים שעניינם זכויותיהם או חובותיהם של בעלי הדירות בבית המשותף (ובכלל זה מתחזק) לפי התקנון, וכן בסכסוכים לפי סעיפי החוק הספציפיים המנויים באותו סעיף... אחד מסעיפים אלה הוא סעיף 58 לחוק, שמעגן את חובתו של בעל דירה להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף... מאחר שהתקשרות עם מתחזק כרוכה מניה וביה בתשלום עבור החזקתו וניהולו של הרכוש המשותף, מוסמך המפקח לדון גם בסכסוכים בדבר התקשרות עם מתחזק ככל שהם נובעים מסעיף 58 לחוק (ההדגשה שלי – עמ"ב).

40. פסק הדין לב כרמיאל עסק בחובת ההשתתפות בהוצאות, הקבועה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, הנובעת מהתקשרות עם מתחזק במסגרת הסכמי ניהול פרטניים מכוח חוק המכר (דירות). בשום מקום בפסק הדין לב כרמיאל לא נפסק ואף לא משתמע שהמפקח מוסמך לדון בכול מחלוקת חוזית, כפי שטוענת התובעת בסעיף 27 לתגובתה.

41. בפסק הדין לב כרמיאל לא משתמעת כוונה להרחיב את סוגי העניינים שהוקנו למפקח בסעיף 72 לחוק. בפסק הדין נקבע שסמכותו של המפקח לדון בסכסוך שצד לו הוא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/163/2024
מס' בקשה: 9/16/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"מתחזק" מוגבלת אך ורק לסכסוכים שעניינם בעילות המפורטות בסעיף 72 לחוק המקרקעין [ראו גם: (המפקח על המקרקעין ירושלים) 198/21 הילה אחזקות ו.ב. בע"מ נ' כהן (נבו 13.10.21); (המפקח על המקרקעין ירושלים) 78/19 מלון הר ציון בע"מ נ' רוזן (נבו 21.07.19)].

42. לענייננו - סעיף 58 לחוק המקרקעין אינו מטיל על צד שלישי חובה לפרוע חוב של בעל דירה שלא שילם את חלקו, ותביעה לסעד כאמור אינה נובעת מסעיף 58 לחוק המקרקעין. משכך, גם התנאי שעניינו מהות הסכסוך אינו מתקיים.

סיכום

43. מינוי "מתחזק" הוא חריג לכלל שבסעיף 65 לחוק המקרקעין, המפקיד את ענייני הבית המשותף בידי הנציגות. מינוי מתחזק אפשרי באחת משלוש דרכים שנקבעו בחוק.

44. במקרה דנן לא שוכנעתי כי יש לראות בתובעת "מתחזק" כמשמעו בחוק המקרקעין. אף לא שוכנעתי שהנתבעת היא "בעל דירה" כמשמעו בסעיף 77א. מעבר לכך מצאתי שעילת התביעה אינה אחת מהעילות המנויות בסעיף 72 לחוק המקרקעין.

45. בנסיבות העניין אני קובעת שהתביעה הוגשה בניגוד לכללי הסמכות העניינית.

46. מכוח סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, אני מעבירה את התביעה לנשיא בתי משפט השלום במחוז צפון, לצורך ניתובה לשופט.

47. בהתאם להנחיית הממונה על המרשם וראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים שכותרתה "הוראת ביצוע בעניין תשלום אגרה בתביעה שהועברה מבית משפט ובתביעה שהועברה לבית משפט" - אני מורה כי עם הצגת אישור תשלום אגרת התביעה בבית המשפט המוסמך, תחזיר מזכירות לשכתי לתובעת את האגרה ששולמה בהליך שלפניי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/163/2024
מס' בקשה: 9/16/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

48. התובעת תשלם לנתבעת את הוצאותיה בבקשה, בסכום של 1,400 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום עד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח החלטתי לצדדים, ותבצע העברה כנדרש. על הנתבעת להמציא החלטתי לצדדים השלישיים.

ניתן היום, ו' אדר תשפ"ה, 06 מרץ 2025, בהעדר הצדדים

**עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין**

ג' 13/03/25